

Nr. 40 Ressortbesprechung im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 11. Februar 1938

R 4901/11922, Bl. 45–47 Niederschrift des RErzM¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

[KABINETTSVORLAGE EINES REICHSSCHULPFLICHTGESETZES]

Zur Erörterung der Widersprüche, welche der Herr Beauftragte für den Vierjahresplan Generalfeldmarschall Göring und der Herr Reichs- und Preuß. Arbeitsminister gegen das Reichsschulpflichtgesetz eingelegt hatten², fand am 11. Februar d. Js. unter dem Vorsitz des Herrn Staatssekretär Zschintzsch eine Besprechung statt, an welcher die aus der Anlage³ ersichtlichen Vertreter der beteiligten Stellen teilnahmen.

Nach einleitenden Ausführungen des Herrn Staatssekretär Zschintzsch wurde zunächst die Frage der Einführung der 8jährigen Volksschulpflicht im ganzen Reich besprochen. Herr Präsident Syrup von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung führte für den Beauftragten für den Vierjahresplan aus, bei dem augenblicklichen großen Arbeitermangel sei ein Ausfall von 60–70 000 Jugendlichen für sie ein kardinaler Punkt, besonders da der Ausfall sich auf bestimmte Gebiete konzentriere. Das Gesetz an sich werde von ihm durchaus begrüßt, er lege auch keinen Wert auf die Kinder unter 14 Jahren, auch nicht auf die schulpflichtigen Mädchen über 14 Jahren. Er glaube, daß man sich auf der Basis einigen könnte, daß die bereits 14jährigen Jungen vorzeitig entlassen würden, falls ein örtlicher Bedarf an Lehrlingen dies erfordere. Herr Ministerialdirektor Dr. Bojunga wies demgegenüber auf die schulischen Schwierigkeiten hin, die durch die Entlassungen innerhalb des Schuljahres entstünden, und auf die Beschwerden, welche die Reichswehr über den Gesundheitszustand der zu früh zu schwerer Arbeit herangezogenen Kinder geführt habe. Herr Präsident Syrup erwiderte zu dem letzten Punkt, diese Beschwerden bezögen sich auf das ganze Reich, also auch auf die ländlichen Bezirke, die bisher schon 8jährige Schulpflicht gehabt hätten. Die beiden Fragen ständen in keinem Zusammenhang. Man könne sogar eher sagen, daß die starke Beanspruchung neben dem Besuch der Schule sich gesundheitlich noch schlechter auswirke.

Als Grundlage für eine Einigung wurde mit Zustimmung des Reichsarbeitsministeriums vorgeschlagen, das Gesetz unverändert zu lassen, aber in den Durchführungsbestimmungen anzuordnen, daß Jungen, die das 14. Lebensjahr bereits vollendet haben, im Laufe des Schuljahres entlassen werden können, wenn ein örtlicher Lehrlingsbedarf sonst nicht zu befriedigen ist; diese Maßnahme beschränkt sich jedoch auf Gebiete, in denen durch das Gesetz eine Verlängerung der Volksschulpflicht eintritt. Die auftauchenden Fälle sollen in Zusammenarbeit von Arbeitsamt und Schule geordnet werden⁴.

¹ Ungezeichnet. Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² S. Dok. Nr. 12, hier Anm. 5.

³ Nicht bei den Akten.

⁴ Mit Schreiben an den RErzM vom 15. 3. 1938 forderte der RAM konkret das Recht zum „Abruf“ der über 14jähr. Jugendlichen aus den 8. Volksschulklassen: Die Arbeitsämter sollten „befugt sein, die Entlassung von Jugendlichen (Jungen und Mädchen) zu beantragen, wenn in einem größeren Ausgleichsbezirk ein so starker Bedarf an Lehrlingen oder sonstigen Nachwuchskräften eintritt, daß auf die in der Schule befindlichen über 14-jährigen Jugendlichen zurückgegriffen werden muß“. R 43 II/945a, Bl. 27.

Alsdann wurde die Frage der Einwirkung der Berufsschulpflicht auf den Arbeitseinsatz besprochen. Herr *Präsident Syrup* erklärte unter Zustimmung des Reichsarbeitsministeriums, die Schwierigkeiten, die sich aus der Erweiterung der Berufsschulpflicht ergäben, beschränkten sich auf das Gebiet der Landwirtschaft; die Frage der gewerblichen Arbeiter spiele hier keine Rolle. Auf weite Sicht sei die Hebung der Ausbildung der in der Landwirtschaft Tätigen unbedingt nötig; im Augenblick müsse entscheidend sein, daß Landbestellung und Viehhaltung gefährdet würden, auch wenn die Jugendlichen nur stundenweise der Arbeit entzogen würden. Er schlug die Verlagerung der ländlichen Berufsschule auf den Winter mit dann größerer Stundenzahl vor und erklärte, schon aus psychologischen Gründen sei es erforderlich, daß deutlich zum Ausdruck komme, daß der Aufbau des ländlichen Berufsschulwesens sich allmählich vollziehen solle und eine Störung des Arbeitseinsatzes vermieden werden solle. Herr *Ministerialrat Döring* wies demgegenüber darauf hin, daß in einer Reihe von deutschen Ländern schon eine 3jährige Berufsschulpflicht mit höherer Wochenstundenzahl bestehe, als sie das Gesetz vorsehe⁵. Hier werde also die Durchführung des Gesetzes für die Landwirtschaft eine Erleichterung bedeuten. Dort, wo bisher die Berufsschule sich auf das Winterhalbjahr konzentriert habe, werde ein Aufbau sicher nur schrittweise erfolgen können, schon wegen des Mangels an geeigneten Lehrkräften und an Schulgebäuden. Eine Beschränkung auf den Winter sei jedoch nicht möglich, da dann jedes praktische Anschauungsobjekt fehle; eine Entlastung könne aber dadurch erfolgen, daß die sommerlichen Schulstunden in stärkerem Maße in gewisse arbeitsarme Zeiten zwischen den Ernten verlagert würden. Demgegenüber wies Herr *Präsident Syrup* darauf hin, daß diese stilleren Zeiten im Sommer sich kaum auf die Jugendlichen auswirkten, insbesondere nicht auf die Hütejungen. Er hielt eine Verlagerung des großen Schwergewichts in den Winter und eine Beschränkung des Sommerunterrichts auf wenige Stunden für erforderlich. Herr *Oberregierungsrat von Normann* schlug einen Zusatz zu § 10⁶ als neuen Abs. 3 vor, wonach im Interesse des Arbeitseinsatzes Ausnahmen für einzelne Berufszweige gemacht werden könnten. Im Anschluß daran wurde erörtert, ob es nicht genüge, entsprechende Anordnungen in die Durchführungsverordnung aufzunehmen und gleichzeitig mit dem Erlaß des Gesetzes entsprechende Pressemeldungen herauszugeben. Die Vertreter des Beauftragten für den Vierjahresplan wünschten jedoch aus psychologischen Gründen die Aufnahme einer derartigen Vorschrift in das Gesetz selbst. Einmütigkeit herrschte darüber, daß derartige Maßnahmen sich auf die Gebiete beschränken sollen, in denen eine Erweiterung der Berufsschulpflicht eintritt.

Es wurde vereinbart, daß wir nunmehr auf der Basis der Verhandlungen zu beiden Punkten bestimmte Vorschläge machen⁷.

Berlin, den 11. Februar 1938.

⁵ Zur Lage der berufl. Schulbildung vgl. K. KÜMMEL IN HEINEMANN, Erziehung und Schulung I, S. 275 ff.

⁶ GesEntw. § 10 *Erfüllung der Berufsschulpflicht* verpflichtete alle in Arbeit stehenden Jugendlichen zum Besuch der von der Schulaufsichtsbehörde für sie vorgeschriebenen Berufsschule.

⁷ Die Wünsche des RAM und BVJP zur vorzeitigen Beendigung der Volksschulpflicht wollte der RErzM in einer DVO berücksichtigen. Bezüglich der Berufsschulen schlug er bei Vorlage des revid. GesEntw. an den RMRK vom 7. 5. 1938 als Zusatz zu § 15 (Ermächtigung des RErzM zum Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften) vor: „Er kann insbesondere bei bestimmten Berufsgruppen Ausnahmen von der Durchführung der Berufsschulpflicht zulassen, soweit durch eine Erweiterung der bisherigen Berufsschulpflicht der geregelte Arbeitseinsatz gefährdet würde.“ R 43 II/945a, Bl. 29. In dieser Form wurde das *Gesetz über die Schulpflicht im Deutschen Reich (ReichsschulpflichtG)* vom Kabinett angenommen und von Hitler am 6. 7. 1938 ausgefertigt (RGBl. I S. 799); s. Anhang, FV 360*. Druck: KÜMMEL, Quellen, Nr. 34; vgl. LANGEWIESCHE/TENORTH, Handbuch Bildungsgeschichte V, S. 195, 283 f; SCHOLTZ, Erziehung und Unterricht, S. 80. Die DVO ging den Ressorts Ende 1938 im Entwurf zu (s. R 2/12592; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23475) und wurde am 7. 3. 1939 erlassen (RGBl. I S. 438): Sie erlaubte in einer Ausführungsvorschrift zu § 15 die Beurlaubung über 14jähr. Schüler der 8. Klassen „auf Antrag des zuständigen Arbeitsamts“, „wenn sich dies zur Behebung eines auf andere Weise nicht zu beseitigenden Mangels an Nachwuchskräften als notwendig erweist“. In Österreich wurde das ReichsschulpflichtG durch VO vom 25. 7. 1939 (RGBl. I S. 1337) eingeführt; zur Umsetzung dort s. H. ENGELBRECHT in HEINEMANN I S. 130.

Zitierhinweis

Nr. 40 Ressortbesprechung im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 11. Februar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d040>